

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 자회사(케이티오파트너스) 운영 및 관리 실태 종합감사

제 목 : 비상임임원 선임 절차 부적정

관계부서 : 케이티오파트너스(주) ◇◇과

내 용

1. 업무 개요

케이티오파트너스(주)(이하 “파트너스”라고 한다)는 「정관」 제15조에 의거, 대표이사를 포함한 3인 이상 5인 이내의 이사를 둘 수 있고 감사는 1명을 둘 수 있는데, 설립 이래 파트너스는 대표이사를 포함한 이사 3인과 감사 1인을 두고 있고, 상임 대표이사를 제외한 이사 2인과 감사 1인은 비상임으로 근무하고 있다.

한편 「정관」 및 「상법」에 의거, 이사 및 감사의 선임 권한은 주주총회에 있고 주주총회 소집권한은 이사회에 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

파트너스는 임원 공석 발생 시 「임원추천위원회 운영규정」(이하 “운영규정”이라고 한다)을 적용해 후임자를 선임하도록 되어있는데, 운영규정에 따르면 임원추천위원회(이하 “위원회”라고 한다)는 이사회에서 구성하고(제4조 제1항), 그렇게 구성된 위원회는 후보자 모집 방법을 결정할 권한을 가지며(제6조 제1항), 후보자를 모집, 심사하고 그 결과 선정된 임원후보자를 이사회에 추천하는 역할을 하도록 되어 있으며(제12조 제1항), 운영규정의 적용대상으로는 대표이사, 비상임이사, 감사가 명시되어 있다(제2조 제2항).

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 파트너스의 비상임이사를 맡고 있던 한국관광공사(이하 “공사”라고 한다) <<실장 ♠♠♠이 2021. 1. 8. 파트너스에 사직서를 제출하자 파트너스는 위원회 구성을 위한 이사회를 개최하지 않고 위원회도 구성하지 않은 채, 2021. 1. 19. 공사에 신규 비상임이사 후보자 추천을 요청하는 공문을 발송⁴⁾, 2021. 1. 20. 공사로부터 새로운 비상임이사 후보로 공사 <<실장 ♥♥♥을 추천 받았고⁵⁾, 이후 파트너스는 2021. 1. 29. 이사회(서면결의)를 통해 임원 선임을 위한 임시 주주총회를 소집, 2021. 2. 9. 임시 주주총회를 거쳐 ♥♥♥을 신임 비상임이사로 선임하였다.

그 결과 위원회를 구성할 이사회의 권한 및 임원 후보자 모집 방식을 결정할 위원회의 권한이 침해되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

이에 대해 파트너스는 운영규정 제6조 제2항에 따르면 비상임이사와 감사의 모집방법은 공사의 추천방식을 원칙으로 결정한다고 되어 있고, 같은 규정 제8조 제2항은 공사가 비상임이사 또는 감사 후보자를 추천할 경우 위원회 구성·심사 등 운영규정의 전부 또는 일부를 적용하지 않을 수 있도록 하였으므로 ♠♠♠ 이사 사임 후 위원회 구성을 생략하고 공사에 후임 후보자 추천을 요청한 것은 정당하다고 주장한다.

그러나 운영규정 제6조 제2항에 의하더라도 비상임이사와 감사의 모집방법은 공사의 추천방식을 원칙으로 ‘결정’한다고 되어 있는데 그 ‘결정’ 권한은 같은 조

4) 경영관리21-016호(2021.1.19.)호 “KTO파트너스(주) 이사회 비상임이사 후보 추천 요청의 건”(◇◇과에서 기안하였으며 당시 ◇◇과장 ♥♥♥은 감사일 현재 퇴직한 상태)

5) 경영지원팀-189(2021.1.20.)호 “KTO파트너스(주) 이사회 비상임이사 후보 추천”

제1항에 의거 여전히 위원회에 있고, 그 후에야 공사가 후보자를 추천할 수 있으므로 운영규정 제8조 제2항에 근거해 위원회 구성을 생략할 수 있다는 주장은 받아들이기 어렵다.⁶⁾

조치할 사항

케이티오파트너스(주) 사장은 비상임이사 및 감사 선임 시 적절한 근거 규정 구비 없이 임원추천위원회 구성 및 운영을 임의로 생략하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

6) 파트너스의 주장과 같이 위원회 구성을 생략하기 위해서는 운영규정의 적용 대상에서 비상임이사와 감사를 제외하거나, 대표이사의 판단으로 위원회 구성을 생략하고 공사에 후보자 추천을 요청할 수 있는 근거 조항을 갖추어야 함